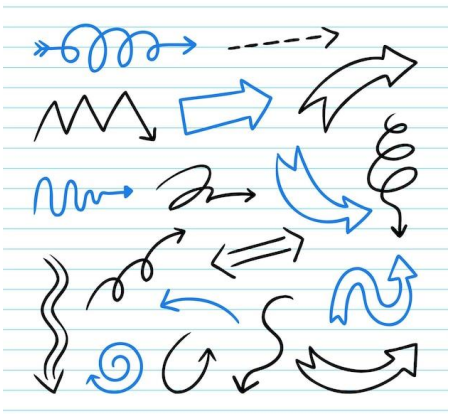


TEMA I (PARTE 2)



ESQUEMA DEL TEMA

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978.

EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

DIFERENCIAS ENTRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

Título IV de la Constitución.

1.- DIFERENCIAS POR SUS FUNCIONES.

Gobierno.	Administración.
Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar, la defensa del Estado y ejerce la **función ejecutiva** y la **potestad reglamentaria** (art. 97 CE).	Sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: - Eficacia. - Jerarquía. - Descentralización. - Desconcentración. - Coordinación. - Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2.- DIFERENCIAS POR SU ESTRUCTURA O COMPOSICIÓN.

Gobierno.	Administración.
El Gobierno se compone de **órganos individuales**: - Presidente. - Vicepresidentes (en su caso). - Ministros. Cuenta con **órganos periféricos**: - En las CC.AA.: Delegados de Gobierno. - En las Provincias: Subdelegados de Gobierno.	Los Departamentos Ministeriales se componen de: . **Órganos superiores:** - Ministros. - Secretarios de Estado. **. Órganos directivos:** - Subsecretarios y Secretarios Generales. - Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales. - Subdirectores Generales.

RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.

El **Gobierno** dirige la Administración civil y militar, determina sus objetivos y señala sus directrices.	La **Administración** y los funcionarios deben respetar, obedecer y ejecutar las directrices del Gobierno.

DESIGNACIÓN, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO.

1.- DESIGNACIÓN.

a.- Designación.

1.- **Designación del Presidente del Gobierno**, mediante candidato propuesto por el Rey, a través del Presidente del Congreso o mediante la moción de censura.

Designación ordinaria.	**Designación extraordinaria.** (Moción de censura).
. Se produce después de cada renovación del Congreso / dimisión voluntaria / pérdida de la cuestión de confianza / fallecimiento. - Propuesta por el Rey de un candidato a través del Presidente de Gobierno, previa consulta con los representantes parlamentarios. - Exposición del candidato del programa político y solicitud de la confianza de la Cámara. - Votación de investidura, por mayoría absoluta o por mayoría simple (tras 48 horas de la votación anterior). - Nombramiento por el Rey, con el refrendo del Presidente del Congreso. Si no obtiene la confianza, en sucesivas votaciones, y transcurren 2 meses desde la primera votación, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.	. Se produce mediante la aprobación de la moción de censura –que incluye la propuesta de un candidato alternativo-. La moción de censura debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso.

- Los demás miembros del Gobierno son nombrados/separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.

b.- Nombramiento y juramento.

Del Presidente del Gobierno.

El nombramiento del **Presidente del Gobierno** lo realiza el Rey, mediante el refrendo del Presidente de Congreso. El juramento tiene lugar ante el Rey.

Del Vicepresidente del Gobierno.

La designación del **Vicepresidente** la realiza el Presidente del Gobierno. Es un cargo potestativo.

Es nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. Debe prestar juramento ante el Rey.

De los Ministros.

Son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno. La forma es Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno.

2.- DURACIÓN.

El Gobierno, legalmente, permanece el tiempo que lo hace el Presidente.

La duración del Gobierno no es la de los miembros que la integran, ya que puede haber cambios parciales en su composición.

Motivos de cese.

Cese Presidente.	. Dimisión voluntaria del Presidente. . Dimisión obligatoria (pérdida de confianza parlamentaria: aprobación de moción de censura o negación de confianza). . Renovación del Congreso de los Diputados. . Fallecimiento.
Cese Vicepresidente.	Cesa a propuesta del Presidente del Gobierno. Su cese implica su extinción.
Cese Ministro.	Cesan a propuesta del Presidente del Gobierno. Su cese no implica la extinción del Ministerio.

Cese del Gobierno.

. Celebración de elecciones generales.

. Pérdida de la confianza parlamentaria (pérdida de la cuestión de confianza o adopción de la moción de censura).

. Dimisión del Presidente.

Fallecimiento del Presidente.

Gobierno en funciones. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Su gestión se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos y su Presidente no puede ejercer determinadas funciones (proponer la disolución de las Cortes, plantear la cuestión de confianza, proponer referéndums …).

Sustitución de los miembros del Gobierno.

. Del Presidente → por los Vicepresidentes –en orden de prelación- o por los Ministros.

. De los Ministros → por otros miembros del Gobierno.

3.- RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO.

Responsabilidad penal.	Solo es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En determinados delitos (seguridad contra el Estado), solo puede ser planteada por la iniciativa de ¼ del Congreso y la aprobación de la mayoría absoluta.
Responsabilidad política.	Regla de responsabilidad solidaria: el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso.
Responsabilidad civil.	Es exigible ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

4.- POTESTAD NORMATIVA DEL GOBIERNO.

. Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes.

. Reales Decretos del Presidente del Gobierno.

. Reales Decretos del Consejo de Ministros.

. Acuerdos del Consejo de Ministros.

. Acuerdos de las Comisiones Delegadas de Gobierno.

. Órdenes Ministeriales.

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4.1.- CONCEPTO.

Organizaciones de carácter público, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin el **servicio a los intereses generales**, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

4.2.- CARACTERÍSTICAS.

. Organizaciones al servicio de los intereses generales.

. Dotadas de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines.

. Son titulares de potestades administrativas.

. Están sometidas a la ley y al derecho y al control de su legalidad por el poder judicial.

4.3.- CLASES.

Se entiende por Administración Pública:

. La Administración General del Estado (Central y Periférica).

. La Administración de las Comunidades Autónomas.

. La Administración de las Entidades Locales.

. La Administración Institucional:

También podemos diferenciar entre:

Entes Públicos Territoriales.	**Entes Públicos no Territoriales.**
Se configuran en relación a un territorio. . Administración del Estado. . Administraciones Autonómicas. . Entes y Entidades que integran la Administración Local, así como Entidades inferiores al Municipio.	Tienen fines específicos y concretos. . Entes o Administración Corporativa: uniones de personas para perseguir fines lícitos (Colegio Profesional, Cámara de Comercio). . Entes o Administración Institucional: Dirigidas a un solo fin lícito (Organismos Autónomos).

4.4.- PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

. Servicio Público: Sirve con objetividad los intereses generales, está subordinada a los intereses públicos.

. Eficacia: Debe obtener resultados con la máxima economía de trámites y de tiempo.

. Jerarquía: Los órganos superiores dirigen a los órganos inferiores.

. Descentralización: Las competencias de un ente son transferidas a otro ente con personalidad jurídica distinta (entre entes de distintas Administraciones).

. Desconcentración: Un órgano transfiere competencias a un órgano subordinado (entre entes de la misma Administración).

. Coordinación: Posibilidad de imponer a distintos órganos o entes una línea de actuación para conseguir un fin común.

. Sometimiento a la Ley: La Administración ajusta su actuación a las leyes.